

공동주택 하자소송 영업 사무장 교육자료

— 어렵지 않게, 그러나 정확하게 —

○○ 법무팀 · 하자소송 전문화 프로젝트

본 자료는 사내 교육용입니다. 법률판단·수임은 변호사 영역입니다.

1. 우리가 왜 하자소송을 하는가

아파트(공동주택)는 지어진 뒤 시간이 지나면 **균열·누수·결로·마감 불량** 같은 문제가 나타납니다. 이것이 시공사의 잘못(하자)이라면, 입주민(구분소유자)은 시공사·분양사에 **고치는 데 드는 돈(보수비)**을 손해배상으로 청구할 수 있습니다.

우리 사무실의 강점 — 이미 수많은 아파트 단지 자료와 입주민 네트워크를 보유하고 있습니다. "단지 자산"이 곧 잠재 고객입니다. 여기에 정확한 실무 도구(5개 스킬)를 더해 **하자소송 전문 로펌**으로 키우는 것이 목표입니다.

2. '하자'란 무엇인가 (쉽게)

공사상 잘못으로 균열·처짐·침하·파손·누수·기능불량 등이 생겨 건물의 **안전·기능·미관**에 지장을 주는 것을 말합니다. 종류는 크게 3가지입니다.

종류	뜻	쉬운 예
미시공	설계도엔 있는데 안 한 것	도면엔 나무 100그루인데 70그루만 심음
변경시공	도면과 다르게(보통 싸게) 한 것	두꺼운 단열재 → 얇은 것으로 바꿈
부실시공	했는데 잘못돼 결함 발생	벽에 균열, 지하주차장 누수

하자가 아닌 것도 구분해야 합니다. 자연적인 노후·변색, 입주민의 사용·관리 잘못으로 생긴 손상은 하자가 아닙니다. 무리하게 넣으면 감정에서 깨집니다.

3. 영업의 핵심 = '담보책임기간' 이라는 시 계

시공사의 책임에는 **기간(담보책임기간)**이 있습니다. 이 기간이 지나면 청구가 어려워집니다. 즉 **시간이 곧 영업**입니다.

기간	대표 공종
2년	도배·도장·타일 등 마감
3년	창호·조경·전기·설비
5년	철근콘크리트·방수·지붕
10년	내력구조부(기둥·내력벽)·지반

기간의 출발점: 전유부분 = 입주(인도)일 / 공용부분 = 사용승인일

4. 영업 골든타임 — '만료 임박' 단지를 잡아라

사용승인일에서 거꾸로 계산해, 담보기간 만료가 가까운 단지일수록 1순위입니다. 지금 잡지 않으면 입주민의 권리가 사라지기 때문입니다.

잔여기간	우선순위	행동
만료 6개월 이내	● 최우선	즉시 컨택
6~18개월	● 우선	조사·준비
18개월~	● 일반	관계 구축

발굴법: 단지 목록에서 **사용승인일**을 확인 → +2년/+3년/+5년/+10년 도래가 가까운 단지를 추립니다. (이 작업은 ⑤영업·사건관리 스킬이 자동으로 우선순위를 매겨줍니다.)

5. 입주자대표회의(입대의) 컨택 요령

- 공용부분 하자소송은 보통 **입주민 총회 결의 + 채권양도**가 필요합니다 → 일정이 길습니다.
- 첫 접촉은 **하자진단·설명회 제안**으로. (회사 제안서·의견서 샘플 활용)
- 입대의·관리사무소의 **연락처·임기·총회일정**을 단지 관리대장에 기록합니다.

6. 소송이 진행되는 순서 (사무장은 무엇을 하나)

단계	사무장이 하는 일
1. 상담·수임	위임장·채권양도 통지 자료 정리
2. 하자조사	하자 현황 정리(하자판정표)
3. 보수비 산정	보수비 집계표 초안
4. 소제기	청구금액 산정표·서류 준비
5. 감정	감정신청서·감정료·현장조사 일정 관리
6~8. 변론·판결·회수	기일·비용 관리, 결과 기록

각 단계의 **계산·서류 초안**은 5개 스킬이 만들어 줍니다. 사무장은 자료를 모으고 일정을 챙기며, **법률판단은 변호사에게 넘깁니다**.

7. 절대 지켜야 할 선 (변호사법)

사무장이 하면 안 되는 것

1. 법률상담·법률판단을 직접 하기
2. "이גיע 해드린다" 등 결과 약속·법률적 설명
3. 변호사 없이 사건을 유치·알선·수임하기
4. 승인 안 된 광고·영업문구 사용

사무장이 할 수 있는 것 — 사실관계 정리, 자료·서류 초안, 계산, 일정·사건 관리, 변호사에게 넘길 요약 만들기.

8. 한 장 요약 (체크리스트)

- 담당 단지의 **사용승인일** 확인했는가

- 담보기간 **만료까지 남은 기간**을 계산했는가 (●●●)
- 하자 현황을 **표**로 정리했는가 (하자판정표)
- 입대의 **연락처·총회일정**을 관리대장에 적었는가
- 모든 안내에 **면책문구**를 넣고, 법률판단은 **변호사**에게 넘겼는가

※ 본 교육자료는 사내 영업·사무 보조 교육용입니다. 구체적 하자 여부·청구 가능성·기간은 사안마다 다르며, 최종 판단은 담당 변호사의 검토를 따릅니다.